

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Pós-graduação: (Importar)

1. Identificação do(a) contratante (Importar)

CONTRATADA: INSTITUTO DE PESQUISA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE KOBAYASHI LTDA – CNPJ 63.438.558/0001-73, com endereço comercial Avenida Mato Grosso 3206 – Loja 02 – Coophafe – Campo Grande/MS – CEP 79.021-151

CONTRATANTE: Aluno(a) devidamente identificado(a) na ficha de matrícula, que integra o presente instrumento.

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

O presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, em específico para desenvolvimento do curso de especialização Pós-Graduação **(Importar)** - Lato Sensu, à vista do que dispõem os artigos 1º inciso IV; 5º inciso II; 206 incisos II e III e 209, todos da Constituição Federal, artigos 104, 427, 476 e 477 do Código Civil Brasileiro; da Lei 8.078/90(Código de Defesa do Consumidor); Lei 9.394/96(Lei de Diretrizes da Educação Nacional); Lei 9.870 e Medida Provisória nº 1.968/2000, mediante as cláusulas e condições a seguir especificadas e a cujo cumprimento se obrigam mutuamente.

Por este instrumento particular de Contrato, e na melhor forma de direito, entre as partes, justas e avençadas, de um lado o(a) CONTRATANTE, - DADOS DO CONTRATANTE/BENEFICIÁRIO **(Importar)** ao final identificado aluno ou responsável, e de outro a CONTRATADA, o Instituto de Pesquisa e Educação em Saúde Kobayashi Ltda, com sede nesta Capital, fica avençado que, por si e seus sucessores, se obrigam mutuamente a respeitar e cumprir o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços educacionais pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, durante o desenvolvimento do curso - especificado no campo 1 - DO CONTRATO, nos períodos de sua ocorrência e prazos definidos em calendário e cronograma acadêmico.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA assegura ao CONTRATANTE vaga no curso, comprometendo-se a ministrar aulas e atividades acadêmicas em conformidade com a legislação vigente.

Parágrafo único: As aulas poderão ocorrer de forma presencial, híbrida ou online, conforme planejamento acadêmico.

CLÁUSULA TERCEIRA – ALTERAÇÕES ACADÊMICAS

A CONTRATADA poderá promover ajustes em grade curricular, cronograma e metodologia, desde que:

- I- Não haja prejuízo acadêmico;

- II- Seja mantida a carga horária total;
- III- Não haja custos adicionais sem concordância do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – SERVIÇOS INCLUÍDOS E EXCLUÍDOS

Os serviços contratados referem-se aos procedimentos relativos ao currículo do curso constante no FORMULÁRIO DE MATRÍCULA, que passa a fazer parte integrante deste contrato, pertinentes ao curso em que está matriculado o CONTRATANTE. Excluem-se expressamente quaisquer serviços de natureza facultativa, bem como os de caráter pessoal do CONTRATANTE, tais como a expedição de declarações, certidões, atestados e outros serviços não condizentes com a prática acadêmica regular.

Parágrafo único - As aulas serão ministradas nas salas de aula, ambientes virtuais ou locais que a CONTRATADA indicar, tendo em vista a natureza dos conteúdos, as saídas de campo e as técnicas pedagógicas que se fizerem necessárias.

CLÁUSULA QUINTA – CANCELAMENTO DE TURMA

Em caso de cancelamento ou adiamento por número insuficiente de alunos ou motivo de força maior, o CONTRATANTE poderá optar por:

- I- Transferência para outro curso equivalente; ou
- II- Restituição integral dos valores pagos.

Parágrafo único – A restituição ocorrerá em até 30 (trinta) dias, preferencialmente pelo mesmo meio de pagamento, salvo acordo diverso.

CLÁUSULA SEXTA – VALORES E PAGAMENTO

O CONTRATANTE declara ciência inequívoca do valor total do curso, número de parcelas, vencimentos e condições comerciais informados no ato da matrícula e descritos abaixo:

FORMAS E VALORES (IMPORTAR)

§ 1º - Através da Modalidade de Pós Graduação MODULAR, o aluno terá a RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA automática a cada 03 (Três módulos), desde que atenda os seguintes critérios:

- Ter assinado o Contrato de Prestações de Serviços Educacionais ORIGINÁRIO e apresentado toda a documentação necessária;
- Estar totalmente adimplente em suas mensalidades até o mês precedente ao da Renovação de matrícula;
- Caso a situação financeira esteja satisfatória o CONTRATANTE não precisará de efetuar qualquer procedimento, pois sua matrícula estará assegurada;
- Na vigência de alguma pendência, a matrícula só poderá ser renovada, se o CONTRATANTE obter a liberação no Departamento Financeiro da CONTRATADA;

- A realização dos módulos seguintes ao Módulo realizado, só poderá ocorrer mediante cumprimento dos encargos pedagógicos e financeiros do módulo anterior, conforme previsão de disciplinas.

§ 2º - Os pagamentos das parcelas deverão ser efetuados até a data do vencimento acima previsto, nos locais indicados pela CONTRATADA. A primeira parcela será cobrada no ato da matrícula e/ou renovação.

§ 3º - A CONTRATADA concederá um desconto, somente para pagamento total à vista ou até a data de desconto de pontualidade.

§ 4º - Todos os descontos somente serão concedidos para pagamento conforme parágrafo anterior.

§ 5º - O não pagamento da parcela no prazo firmado acarretará a perda do desconto promocional.

§ 6º - O não recebimento do boleto para pagamento pelo CONTRATANTE não o isenta do respectivo pagamento na data estabelecida, ocasião em que deverá procurar o departamento financeiro da CONTRATADA para retirar a segunda via e corrigir eventual divergência de dados.

CLÁUSULA SÉTIMA – MORA E INADIMPLEMENTO

Em caso de inadimplência, será acrescido multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês, calculados pro rata die.

§1º - A CONTRATADA poderá promover cobrança administrativa ou judicial, nos termos da legislação vigente;

§2º - A inscrição em órgãos de proteção ao crédito dependerá de notificação prévia ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 10 (dez) dias;

CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTE

Os valores poderão ser reajustados anualmente com base em índice oficial (IGP-M ou IPCA), conforme legislação vigente.

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE POR BENS

A CONTRATADA não se responsabiliza pela guarda e consequente indenização decorrente do extravio ou de danos causados a quaisquer objetos ou bens trazidos para a instituição contratada, inclusive papel moeda ou documentos, pertencentes ou sob a posse do aluno, de seus prepostos ou acompanhantes, exceto em caso de culpa comprovada da CONTRATADA.

O CONTRATANTE fica ciente, no ato da assinatura do presente contrato, que a CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer tipos de serviços em relação a estacionamento, vigilância ou guarda de veículos automotores de qualquer natureza, não assumindo, portanto, para si, a responsabilidade de indenizações por danos, furtos, roubos, incêndios, atropelamento, colisões, e etc., que venham a ocorrer nos pátios internos, externos, ou circunvizinhos de seus prédios próprios ou locados de terceiros, cuja responsabilidade será exclusivamente de seu condutor e ou proprietário.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

A rescisão do presente contrato por iniciativa do CONTRATANTE deverá ser solicitada, por escrito, no mínimo 30 (trinta) dias antes da data do efetivo desligamento do aluno em duas

vias, devendo o mesmo exigir da secretaria o protocolo da CONTRATADA, o recibo na 2ª via, o qual deverá permanecer em seu poder, servindo como comprovante legal.

§ 1º - Serão devidos valores proporcionais aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão;

§ 2º - Multa rescisória limitada a 10% sobre o saldo remanescente.

§ 3º - Na hipótese, de o aluno deixar de frequentar as aulas sem o aviso de que trata esta cláusula, serão exigidos, os pagamentos de todas as mensalidades e taxas, correspondentes aos meses de afastamento, independentemente do número de dias registrados nos diários de apontamento.

§ 4º - A CONTRATADA poderá rescindir por inadimplência reiterada ou infração disciplinar grave.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FREQUÊNCIA E APROVAÇÃO

O aluno deverá cumprir carga horária mínima exigida pelo MEC para obtenção do certificado de conclusão, emitido pelo Instituto Projeção.

§ 1º - Para ser aprovado na disciplina/módulo o aluno deve atingir 75% de presença mais média mínima de 7,0 nas avaliações do conteúdo ministrado.

§ 2º - Parágrafo Especial: Para efeito de REPOSIÇÃO DE MÓDULOS, por não comparecimento exclusivo do CONTRATANTE, será cobrada taxa suplementar de 5% (cinco por cento) sobre o valor total das mensalidades do curso em qual o aluno esteja matriculado (considerando o valor líquido do desconto por pontualidade), sendo a reposição efetuada com datas e locais a serem definidos pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CERTIFICAÇÃO

A emissão do certificado está condicionada ao cumprimento das exigências acadêmicas e à quitação integral das obrigações financeiras.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DADOS PESSOAIS (LGPD)

O tratamento de dados pessoais observará a LGPD.

§ 1º - A CONTRATADA atuará como controladora dos dados para fins educacionais e administrativos;

§ 2º - O uso de imagem dependerá de autorização expressa do CONTRATANTE.

§ 3º - AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM: O CONTRATANTE poderá, de forma livre, informada e inequívoca, autorizar o uso de sua imagem, voz e nome em fotos, vídeos ou outros materiais institucionais da CONTRATADA, para fins exclusivamente educacionais, institucionais e de divulgação, sem qualquer ônus.

§ 4º - A autorização será colhida em termo próprio, podendo ser revogada a qualquer tempo mediante solicitação expressa do CONTRATANTE, respeitados os materiais já produzidos e publicados até a data da revogação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – COMUNICAÇÃO

O CONTRATANTE se compromete a comunicar por escrito e mediante comprovação, qualquer mudança de endereço e telefones, sob pena de serem consideradas válidas as correspondências enviadas aos endereços constantes em arquivo institucional.

Parágrafo único - Comunicações poderão ocorrer por e-mail, ambiente virtual ou outros meios institucionais, sendo consideradas válidas quando enviadas aos contatos informados pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE TERCEIROS

Para a adequada execução dos serviços educacionais objeto deste contrato, a CONTRATADA poderá utilizar imóveis, instalações, equipamentos, plataformas digitais e demais recursos que não integram seu patrimônio, os quais poderão ser objeto de locação, cessão de uso ou contratação junto a terceiros.

§1º. Os bens e recursos mencionados nesta cláusula pertencem exclusivamente a terceiros, não gerando ao(à) CONTRATANTE qualquer direito de posse, propriedade, retenção ou reivindicação sobre os mesmos, tampouco qualquer vínculo jurídico com seus respectivos proprietários.

§2º. A responsabilidade pela contratação, manutenção, conservação, regularidade jurídica e operacional dos bens e recursos utilizados será exclusiva da CONTRATADA, não cabendo ao(à) CONTRATANTE qualquer ônus adicional decorrente dessas relações.

§3º. Na hipótese de indisponibilidade total ou parcial dos bens ou recursos utilizados, por motivos alheios à vontade da CONTRATADA, incluindo, mas não se limitando a falhas técnicas, rescisão contratual com terceiros, caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA poderá, a seu critério:

- I – Substituir os bens ou recursos por outros equivalentes;
- II – Alterar temporariamente o local de realização das atividades;
- III – Adotar a modalidade remota ou híbrida de ensino;
- IV – Reprogramar atividades acadêmicas.

§4º. As medidas adotadas nos termos do parágrafo anterior não caracterizarão descumprimento contratual, desde que preservado o conteúdo programático, a carga horária e a qualidade dos serviços educacionais contratados.

§5º. O(À) CONTRATANTE declara ciência de que a eventual utilização de infraestrutura de terceiros não implica, por si só, em prejuízo à qualidade do curso, não podendo tal fato ser utilizado como fundamento para rescisão contratual, revisão de valores ou aplicação de penalidades, desde que mantidas as condições acadêmicas essenciais.

§6º. Eventuais encargos, tributos, taxas ou obrigações oriundas das relações contratuais firmadas com terceiros serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, não sendo transferidos ao(à) CONTRATANTE.

§7º. A CONTRATADA compromete-se a adotar medidas razoáveis de contingência para assegurar a continuidade dos serviços educacionais, inclusive por meio de soluções tecnológicas, sem que isso gere qualquer custo adicional ao(à) CONTRATANTE, salvo se previamente acordado entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DANOS

O Instituto de Pesquisa e Educação em Saúde Kobayashi LTDA, será indenizado pelo CONTRATANTE por qualquer dano ou prejuízo que este vier a causar nos edifícios, instalações, mobiliários ou equipamentos da CONTRATADA e de terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PROPRIEDADE INTELECTUAL

Materiais didáticos, gravações, plataformas e conteúdo são de titularidade da CONTRATADA ou de terceiros licenciantes, sendo vedada a reprodução, distribuição ou compartilhamento sem autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CONCLUSÃO DO CURSO

O presente contrato extingue-se, de pleno direito, ao final do cumprimento dos créditos/módulos/cursos, devendo o CONTRATANTE, para efetivação de sua conclusão, solicitar na secretaria, seu histórico com notas/faltas devidamente computados para efetivação, ainda, do certificado de conclusão do curso.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – SOLUÇÃO DE CONFLITOS

As partes convencionam que eventuais controvérsias oriundas deste contrato, que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis, serão inicialmente submetidas à tentativa de solução consensual, por meio de mediação.

Não sendo possível a solução amigável, as partes poderão optar pela arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307/1996, a ser administrada pela Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem de Campo Grande/MS, conforme seu regulamento vigente.

A arbitragem será conduzida por 01 (um) árbitro, com sede na cidade de Campo Grande/MS, em língua portuguesa, sendo a sentença arbitral definitiva e vinculante entre as partes.

§1º- Por se tratar de contrato de adesão, a instauração da arbitragem dependerá de concordância expressa do CONTRATANTE, nos termos do art. 4º, §2º da Lei nº 9.307/1996.

§2º- Foro Judicial Subsidiário: Na hipótese de não aceitação da arbitragem pelo CONTRATANTE, ou na ausência de sua concordância expressa, fica eleito o foro da comarca de Campo Grande/MS, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias decorrentes deste contrato.

§3º- Tutela de Urgência: Fica resguardado às partes o direito de recorrer ao Poder Judiciário para obtenção de medidas cautelares ou de urgência, antes ou durante o procedimento arbitral, sem que isso implique renúncia à arbitragem.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

Aplicável conforme disposto na cláusula anterior.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente instrumento poderá ser assinado física ou eletronicamente, produzindo os mesmos efeitos legais.

E por estarem as partes de acordo com todos os termos e condições do presente instrumento, assinam o presente Contrato, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que produzam seus jurídicos efeitos.

(Importar assinaturas e datas)